

Техническое задание на правовую экспертизу запуска сервиса

ТЗ_юристу_правовая_экспертиза_запуска.md

Дата: 11.09.2026. Документ для передачи юристу при запросе оценки стоимости и сроков. Составлен по фактическому составу кода и уже подготовленных проектов документов.

1. Что за сервис — в одном абзаце

Веб-сервис, который принимает от пользователя текст или файл (DOCX, PDF, TXT), находит в нём прямые идентификаторы персональных данных и заменяет их на плейсхолдеры вида [PERSON_1], [PHONE_2]. Пользователь получает обработанный документ и — по умолчанию — таблицу соответствий, по которой может восстановить оригинал. Есть режим без ключа восстановления. Обработка выполняется на арендованных мощностях провайдера в РФ с использованием языковых моделей. Документы пользователей на сервере **не сохраняются**: результат хранится в оперативной памяти до 10 минут и удаляется. Юридически результат — **маскирование (псевдонимизация), а не обезличивание** в смысле п. 9 ст. 3 152-ФЗ; сервис так и позиционируется.

Кто запускает: физическое лицо, плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый), без работников. Регистрация ИП/ООО обсуждается, решение не принято.

Где размещено: ООО «ИНТЕРФОНИКА» (ИНН 3808196695), г. Иркутск — площадка размещения и провайдер инференса языковых моделей. Договор поручения обработки с ним подготовлен в проекте, не подписан.

2. Какие данные обрабатываются

Две независимые обработки с разными ролями — это принципиально для всех документов.

2.1. Обработка № 1 — содержимое документов пользователей

Роль: обработчик по поручению (ч. 3 ст. 6 152-ФЗ) либо оператор — зависит от выбранной модели, см. вопрос 4.1. **Хранение:** не хранится (оперативная память, TTL 10 минут).

Субъекты: третьи лица, упомянутые в документах; сервис их не знает и связаться с ними не может.

Что сервис фактически выявляет (по составу детекторов в коде):

Группа	Конкретно	Правовой режим
Идентификация личности	ФИО, инициалы, отчества; паспорт РФ (серия/номер), загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о рождении	ПДн, ст. 3 152-ФЗ
Государственные идентификаторы	ИНН физлица, СНИЛС, полис ОМС	ПДн

Группа	Конкретно	Правовой режим
Контакты и адреса	Телефон, e-mail, почтовый адрес, индекс, город, дом, IP-адрес, URL	ПДн
Финансовые	Номер банковской карты, расчётный счёт, БИК, наименование банка	ПДн + банковская тайна (ст. 26 ФЗ № 395-1) при выписках
Имущество	VIN, госномер автомобиля, кадастровый номер	ПДн (косвенная идентификация)
Реквизиты организаций	Наименование, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО	Не ПДн; коммерческая тайна , если заказчик её ввёл
Коммерческие условия	Суммы, цены, номера и предмет договоров, даты	Коммерческая тайна (98-ФЗ) — маскируются опционально
Медицинские	Коды МКБ, номера медкарт	Специальные категории (ст. 10 152-ФЗ) + врачебная тайна (ст. 13 ФЗ № 323-ФЗ). Документ отклоняется на входе, не обрабатывается

Типовые входные документы: договоры, протоколы совещаний, расшифровки переговоров, кадровые и бухгалтерские документы, переписка.

Специальные категории ПДн и биометрия не принимаются — технический контроль есть, его достаточность требует оценки (вопрос 4.5).

2.2. Обработка № 2 — учётные записи пользователей сервиса

Роль: оператор без оговорок. **Хранение:** постоянное, база данных на площадке в РФ. **Субъекты:** сами пользователи.

Данные	Основание
Е-mail, хеш пароля	Договор
Роль (root / admin / member), принадлежность к аккаунту организации	Договор
IP-адрес, User-Agent, время входа, журнал действий	Безопасность, п. 8 ч. 2 ст. 19 152-ФЗ
История потребления: объём в страницах и символах, стоимость	Договор, расчёты
Факт и версия принятого документа (оферта, политика), IP, время	Ст. 431.2 ГК — доказательство акцепта
API-ключи (хранятся хешем)	Договор

Данные	Основание
Платёжные данные — пока не собираются ; при подключении эквайринга: идентификатор платежа, сумма, статус	Договор, налоговое законодательство

Имя, фамилия, наименование организации — необязательные поля.

2.3. Что сервис получает от пользователя, но обрабатывать не должен

Гостайна — запрещена договором. Врачебная, банковская, налоговая, адвокатская тайна — запрещены без отдельного согласования. Это условие оферты, не техническая мера (кроме медицины).

3. Что уже подготовлено — проверять, а не писать с нуля

Все документы — проекты, составлены без юриста, требуют экспертизы. Объём указан, чтобы можно было оценить трудозатраты.

Документ	Объём	Состояние
Политика обработки ПДн	~18 КБ	Черновик; написан под роль обработчика, требует адаптации под вторую обработку
Уведомление в Роскомнадзор — текст + данные для заполнения	~12 + 35 КБ	Черновик, не подано
Регламент реагирования на инциденты (ч. 3.1 ст. 21)	~11 КБ	Готов, без контактов
Модель угроз + акт определения уровня защищённости	~17 КБ	Готов; не учитывает базу пользователей
Положение о коммерческой тайне (своя КТ)	~20 КБ	Готов
NDA взаимное — для корпоративных заказчиков	~25 КБ	Готов, суммы и сроки не заполнены
Оферта — раздел «Конфиденциальность» и заверения пользователя	~20 КБ	Готов фрагмент; остальной текст оферты не написан
Договор поручения обработки ПДн с ООО «ИНТЕРФОНИКА»	~25 КБ	Шаблон, требует доведения до 9 условий ч. 3 ст. 6
Аналитические записки по отдельным вопросам (форма, авторизация 406-ФЗ, ККТ, приказ РКН № 140, смежные тайны)	12 файлов	Для контекста, экспертизы не требуют

Итого на экспертизу — **8 документов**, из них один (оферта) нужно **дописать целиком**.

4. Что нужно от юриста

В порядке убывания важности. Пункты 4.1–4.3 — решения, от которых зависит содержание остальных документов; их желательно получить первыми.

4.1. Модель доступа — самая важная развилка. Два варианта: (а) публичная оферта, регистрация любого желающего, стартовый бесплатный баланс; (б) регистрация только по приглашению, отдельный договор с каждой организацией. Устная консультация ранее указала, что поручение обработки по ч. 3 ст. 6 должно быть отдельным и конкретным для каждого оператора и универсальная оферта требованию об определённости перечней не отвечает. Нужно: **письменная позиция, допустима ли оферта-поручение, и при каких формулировках.** От ответа зависит роль (обработчик или оператор), содержание уведомления в РКН и вся конструкция оферты.

4.2. Организационно-правовая форма. Может ли самозанятый без ИП запускать сервис в выбранной модели. Известные аргументы против: ПП РФ № 1119 требует назначить ответственного за безопасность ПДн — «должностное лицо (работник)», а работников у самозанятого быть не может; лимит дохода 2,4 млн ₽; личная имущественная ответственность. Нужно: **может ли физлицо-оператор назначить ответственным себя, и чем это оформляется;** если нет — ИП или ООО, и что из документов придётся переоформить.

4.3. Уведомление в Роскомнадзор. Проверить текст; подтвердить категории субъектов и формулировку целей для обеих обработок; подтвердить, что подача — до запуска.

4.4. Оферта — написать целиком на основе готового фрагмента: предмет, акцепт, поручение обработки (если 4.1 это допускает), тарифы и возвраты, ответственность с оговоркой о потребителях (ст. 16 ЗоЗПП), расторжение и удаление учётной записи, изменение условий.

4.5. Специальные категории и смежные тайны. Достаточно ли договорного запрета плюс технического отсека медицинских документов, чтобы не переходить на 3-й уровень защищённости с обязательными сертифицированными средствами защиты. Как формулировать запрет по адвокатской, банковской, налоговой тайне.

4.6. Договор с ООО «ИНТЕРФОНИКА». Довести до 9 обязательных условий ч. 3 ст. 6; добавить конфиденциальность сверх ПДн и ответственность за утечку отдельно от SLA. Оценить, что запрашивать у провайдера по аттестату соответствия (представлена только титульная страница).

4.7. Авторизация по 406-ФЗ. Вход по e-mail + пароль в собственной системе — достаточно ли; есть ли риск с адресами на иностранных почтовых сервисах; нужен ли второй фактор по номеру телефона.

4.8. Проверить остальные готовые документы из раздела 3 на ошибки в нормах и формулировках.

4.9. Три уточнения к предыдущей устной консультации: что именно недоступно физлицу по электронной подписи; смысл рекомендации о «привязке домена»; см. также 4.2.

5. Что НЕ нужно

Чтобы не платить за лишнее:

- Лицензия ФСТЭК / ФСБ — по нашему анализу не требуется; подтвердить одной строкой, экспертизу не заказываем.
- Включение в реестр российского ПО — не сейчас.
- Требования приказа РКН № 140 (обезличивание) — не применяются, пока сервис не заявляет режим обезличивания.
- Трансграничная передача — отсутствует, весь контур в РФ.

- Товарный знак, авторские права на код — отдельная задача, не в этом пакете.
- Написание аналитических записок — они есть; нужны правки, а не тексты.

6. Формат результата

1. Письменные ответы по пунктам 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 — со ссылками на нормы. Устного ответа недостаточно: по предыдущей консультации три тезиса восстановить не удалось.
2. Правки в готовые документы — в режиме исправлений (DOCX) либо комментариями.
3. Полный текст оферты.
4. Список того, что осталось сделать до запуска, в порядке очередности.

Все материалы передаются в DOCX и PDF. Исходники — Markdown, при необходимости передадим.

7. Вопросы для оценки стоимости

При запросе цены попросить разбить по блокам:

Блок	Содержание
А	Письменная позиция по 4.1 и 4.2 (модель + форма)
Б	Экспертиза 7 готовых документов
В	Написание оферты целиком
Г	Уведомление в РКН — проверка и сопровождение подачи
Д	Ответы на 4.5, 4.7, 4.9

Блок А нужен первым; Б–Д можно отложить, если А потребует пересмотра модели.

Профиль исполнителя: практика по 152-ФЗ и сопровождению уведомлений в РКН обязательна; опыт с IT-сервисами и офертами — желателен; опыт с 98-ФЗ — полезен, но объём небольшой.

Ответ на вопрос «у тебя же персональные данные ещё и коммерческая тайна?» — да, и не только: персональные данные в двух независимых обработках (документы третьих лиц и учётные записи пользователей), коммерческая тайна заказчиков и своя, плюс потенциально банковская, врачебная, налоговая и адвокатская тайна в загружаемых документах. Медицина отсекается технически, остальное — договором.